

1500492-54.2021.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Bom Jesus, 1207, Paulo de Faria-SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500492-54.2021.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500492-54.2021.8.26.0430

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3093269/2021 - DEL.POL.PAULO DE FARIA, 21416861 - DEL.POL.PAULO DE FARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAILYSTON GUSTAVO PIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de TAILYSTON GUSTAVO PIO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.

Narra a denúncia: "Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 13h00min, no CDP de Paulo de Faria, comarca de Paulo de Faria, TAILYSTON GUSTAVO PIO, qualificado e interrogado a fl. 10, desacatou funcionário público no exercício de sua função. Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado, na intenção de desprestigiar a função exercida pelo agente penitenciário Filipe Anastácio Mendes da Silva, que fazia a contagem dos detentos da cela 08, pavilhão 03, proferiu os seguintes dizeres: "aí seu guarda comédia,

hoje vence meu RO (regime de observação), é sua cara me tirar daqui, eu não sou bicho pra ficar trancado e não sou comédia não, aqui é o crime, sou PCC, vai pensando que está bom pra você, que não tá não, faz logo seu servicinho e sai daqui". Diante do exposto, denuncio TAILYSTON GUSTAVO PIO como incurso no artigo 331, do Código Penal e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado apresentar resposta a acusação, prosseguindo-se os demais atos processuais até final condenação, ouvindo-se durante a audiência de instrução e julgamento as pessoas abaixo arroladas.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 29 de abril do corrente ano, foi ouvida a testemunha Alan Pavaní. Em audiência de continuação designada para 24 de junho de 2022, foi ouvida a vítima Filipe Anatácio Mendes da Silva, bem como interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do réu. Em caso de condenação, que seja a pena fixada no mínimo legal, com a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03-04) e Termo de Depoimento (fl. 09), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório que passo a examinar.

A vítima Filipe Anastácio Mendes da Silva, agente penitenciário, informou que no dia dos fatos estava de plantão junto com o agente Alan. Relatou que durante a contagem nominal dos detentos o acusado lhe proferiu a seguinte frase: "aí seu guarda comédia, hoje vence o meu RO (regime de observação), é sua cara me tirar daqui, eu não sou bicho pra ficar trancado e não sou comédia não, aqui é o crime, sou PCC, vai pensando que está bom pra você que não tá não, faz logo o seu servicinho e sai daqui". Confirmou que o acusado o chamou de comédia. Confirmou que o acusado falou aqui é o crime sou o PCC. Confirmou que se sentiu desrespeitado em razão da conduta do acusado.

A testemunha Alan Pavaní, agente penitenciário, informou que o acusado e a vítima discutiram. Afirmou ter ouvido o réu proferindo palavras de baixo calão contra a vítima. Confirmou ter visto o acusado discutindo com a vítima e proferindo ofensas diretas em desfavor desta. Afirmou recordar-se de ter ouvido o acusado fazendo menção a crime organizado. Questionado, confirmou que o comportamento do acusado buscava gerar intimidação na vítima.

Interrogado, o acusado negou a prática do crime. Afirmou que tinha perguntado ao agente quando seria transferido para outro pavilhão, tendo este lhe questionado sobre qual era o número de matrícula e ao responder que procurasse na pasta o agente lhe disse que ficaria de castigo. Negou haver desrespeitado o servidor, e aduziu que não possuía nenhuma desavença prévia com este.

De início, ressalto que os depoimentos prestados em juízo pelos agentes penitenciários são coerentes e harmônicos entre si e com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que os agentes teriam algo contra o réu para que o incriminasse falsamente pelo crime em questão. Saliente-se que o simples fato de as testemunhas serem agentes penitenciários, equiparados a policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seus depoimentos merecem crédito, já que o próprio acusado afirmou que nunca teve qualquer tipo de inimizade ou desentendimento prévio com os agentes envolvidos. A esse respeito dispõe a jurisprudência:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em

demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR: 00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento: 26/09/2017, Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o réu, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Aqui, em prova convincente, os agentes penitenciários relataram que viram pela câmera de segurança, quando uma pessoa arremessou um objeto para dentro do pátio do presídio. E visualizaram o apelante pegando-o, pacote que continha maconha. Ou seja, não restam dúvidas de que o recorrente estava traficando na ocasião. Apelo desprovido. (TJ-RS - APR: 70085162063 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 09/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021).

Da análise do acervo probatório, verifico que a condenação é medida que se impõe. Ouvidos em juízo, os agentes penitenciários afirmaram que no dia dos fatos, durante a contagem dos detentos, o acusado se dirigiu a vítima proferindo palavras de baixo calão. A vítima confirmou que o acusado proferiu palavras desrespeitosas, o chamando de comédia e aduzindo fazer parte de facção criminosa, buscando intimidá-lo. Questionada, aduziu que se sentiu desrespeitada em razão do comportamento levado a efeito pelo acusado. No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha Alan Pavani, que presenciou a discussão envolvendo o acusado e a vítima, e notou o comportamento intimidatório e desrespeitoso praticado pelo acusado em desfavor da vítima, tendo ouvido aquele mencionar que integrava facção criminosa.

A conduta levada a efeito pelo acusado afigura-se manifestamente desrespeitosa para com o agente penitenciário, que estava realizando seu trabalho de forma regular. Afigura-se inadmissível e intolerável que condutas dessa natureza sejam admitidas, sob pena de manifesta inversão da ordem e de convalidação de comportamentos manifestamente desrespeitosos em desfavor da honra de servidores públicos, honra esta que é bem juridicamente tutelado e que uma vez violada, merece reparação e punição dos infratores.

A conduta de chamar o servidor de comédia, e aduzir que integra facção criminosa, como restou comprovado nos autos, visa, a toda evidência, desrespeitar o servidor no exercício de sua função, e intimidá-lo, a fim que faça ou deixe de fazer o que lhe foi solicitado, na medida em que busca desrespeitar e incutir temor na vítima, o que não pode ser admitido. Entendo, portanto, que o acusado ao se dirigir ao agente penitenciário de forma desrespeitosa, bem como afrontosa, o chamando de "guarda comédia" e afirmando que "aqui é o crime, sou PCC", incorreu na prática de conduta culpável e ilícita, que encontra previsão legal no art. 331, do Código Penal:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESACATO. DELITO FORMAL. AUTORIA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. INTENÇÃO DE OFENDER E MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DESRESPEITO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. RÉU QUE TERIA PROFERIDO OFENSAS E AMEAÇAS: "EU SOU DO PCC", "EU SEI ONDE VOCÊS MORAM", " SEUS VERMES", " POLICIAIS FROUXOS". PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE, SUFICIENTE E ESCLARECEDORA DOS FATOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CAPACIDADE DE EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO QUE AFASTA SUA CREDIBILIDADE. PRECEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0052084-22.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Aldemar Sternadt - J. 25.05.2020) (TJ-PR - APL: 00520842220178160014 PR 0052084-22.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 25/05/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2020);

APELAÇÃO CRIME. DESACATO. FAVORECIMENTO REAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESACATO À AGENTE PENITENCIÁRIO. OFENSA AO AGENTE NA ROTINA DE SUA FUNÇÃO. TESTEMUNHO EM SINTONIA COM A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0003226-28.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 28.08.2020) (TJ-PR - APL: 00032262820158160014 PR 0003226-28.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020).

Em suma, o conjunto probatório é congruente, apto, idôneo e suficiente para que haja a procedência do pedido, não havendo qualquer dúvida quanto à prática do ilícito, inexistindo, ainda, qualquer elemento de prova colacionado aos autos pela defesa que pudesse excluir ou ainda isentar o acusado de responsabilidade pela prática do ilícito.

A versão apresentada pelo acusado não merece acolhimento, pois restou isolada no corpo dos autos. Ademais, o acusado confirmou que não possuía qualquer desavença prévia com a vítima, de modo que não se afigura lícito crer que a vítima e a testemunha viessem em juízo para depor falsamente contra pessoa que sequer conheciam.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime quanto estava dentro da penitenciária na qual cumpria pena, o que se afigura mais reprovável, já que o acusado, mesmo estando recluso dentro da penitenciária, ainda assim continua a infringir a lei e praticar crimes, o que demonstra maior audácia, a exigir do Estado sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Reconheço os antecedentes do acusado (fls. 17-23), bem como a sua reincidência, porquanto restou condenado, por sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 0015991-76.2014.8.26.0664 (certidão de fls. 61-64) a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que faço, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 331, do CP

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: anota antecedentes criminais;

Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro da penitenciária a que estava cumprindo pena, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: não excedem à normalidade do tipo;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presente uma circunstância desfavorável ao réu, assim sendo, fixo a pena em 8 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência, prevista no art., 61, I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o FECHADO, considerando a quantidade de pena fixada, a existência de circunstâncias negativa do artigo 59 e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "b" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, dada a existência de circunstância judicial negativa, e por ser o réu reincidente, restando ausentes os requisitos do art. 44, II e III do CP. Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77, I e II, do CP. De se salientar que a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: “Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los” (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar TAILYSTON GUSTAVO PIO, qualificado nos autos, à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, pela prática do delito previsto no art. 331, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.

Custas pelo réu.

Não tendo havido recurso, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ).

P.I.C

Paulo de Faria, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA